

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 906/2531

นายชัยรัตน์ เขยสอาด

โจทก์

บริษัทน้ำมันกาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด

จำเลย

นายชัยรัตน์ เขยสอาด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ข้อ2(1) เป็นการโต้เถียงดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ในข้อนี้ ส่วน (2) มีปัญหาว่าจำเลยมีสิทธิหักค่าชดเชยออกจากเงินบำเหน็จหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย และ (3) มีปัญหาว่าโจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเมื่อใด เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์ข้อกฎหมายเฉพาะ (2) และ (3) ดังกล่าว

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2(1) เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่าการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93,124 โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2(1) ไว้พิจารณาพิพากษาด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 97)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ 84,090 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 8,876 บาท เงินบำเหน็จ 436,520 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยมี

สิทธิหักค่าชดเชยพร้อมทั้งดอกเบี้ยออกจากเงินบำเหน็จในวันชำระเงินด้วยคำขออื่น
นอกจากนี้ให้ยกฟ้องและให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 81)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 93)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2(1) เป็นใจความว่านายสุรพล พยานจำเลย
เบิกความถึงวิธีการลักน้ำมันอย่างลอบ อย่างไม่น่าเชื่อ รับฟังไม่ได้และเอกสารท้ายคำ
ให้การหมายเลข 1 และ 2 ที่สนับสนุนการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควรและการเลิก
จ้างที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่ปรากฏที่มาที่แน่นอนน่าจะเป็นเอกสารที่จำเลยทำขึ้นเพื่อกลั่น
แกล้งโจทก์ เพื่อที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่โจทก์เป็นการ
รับฟังเอกสารที่ไม่ได้นำต้นฉบับเข้ามาในคดี และไม่นำสืบ จึงเป็นการรับฟังพยาน
หลักฐานที่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93 และ 124 นั้น
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วในปัญหาที่ว่าโจทก์ได้กระทำความผิดตามที่จำเลยต่อสู้หรือไม่
ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีประจักษ์พยาน เพียงแต่นำสืบถึงวิธีการลัก
น้ำมันและคำขัดทอดของผู้ถูกจับกุมตามเอกสารท้ายคำให้การซึ่งพันตำรวจโทอัมพร
พยานศาลก็เบิกความว่าเอกสารดังกล่าวมิใช่เอกสารในสำนวนคดีอาญาถึงหากจะฟัง
ว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงพยานในเอกสารนั้นก็ไม่ได้ให้การพาดพิงถึงโจทก์ ทั้ง
พนักงานอัยการก็ได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องโจทก์แล้วจึงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ร่วม
กระทำความผิดดังจำเลยต่อสู้ อันเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด แต่
มีเหตุสมควรที่จะไม่ไ้ว้โจทก์ในการที่จะให้ทำงานต่อไปจึงเลิกจ้างโจทก์ได้มิใช่
เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เช่นนี้เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวข้างต้นเป็น
อุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างที่ศาล

แรงงานกลางฟังเป็นยุติแล้วอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง แต่เสียงกล่าวให้เป็นข้อกฎหมายเท่านั้น จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามอุทธรณ์ ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2(1) เป็นใจความว่านายสุรพล พยานจำเลยเบิกความถึงวิธีการลักน้ำมันอย่างลอบ อย่างไม่เชื่อ รับฟังไม่ได้และเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 1 และ 2 ที่สนับสนุนการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควรและการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่ปรากฏที่มาที่แน่นอนน่าจะเป็นเอกสารที่จำเลยทำขึ้นเพื่อกลั่นแกล้งโจทก์ เพื่อที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่โจทก์เป็นการรับฟังเอกสารที่ไม่ได้นำต้นฉบับเข้ามาในคดี และไม่นำสืบ จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93 และ 124 นั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วในปัญหาที่ว่าโจทก์ได้กระทำความผิดตามที่จำเลยต่อสู้หรือไม่ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีประจักษ์พยาน เพียงแต่นำสืบถึงวิธีการลักน้ำมันและคำขัดทอดของผู้ถูกจับกุมตามเอกสารท้ายคำให้การซึ่งพันตำรวจโทอัมพร พยานศาลก็เบิกความว่าเอกสารดังกล่าวมิใช่เอกสารในสำนวนคดีอาญาถึงหากจะฟังว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงพยานในเอกสารนั้นก็ไม่ได้ให้การพาดพิงถึงโจทก์ ทั้งพนักงานอัยการก็ได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องโจทก์แล้วจึงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ร่วมกระทำความผิดดังจำเลยต่อสู้ อันเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด แต่มีเหตุสมควรที่จะไม่ไว้ใจโจทก์ในการที่จะให้ทำงานต่อไปจึงเลิกจ้างโจทก์ได้มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เช่นนี้เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวข้างต้นเป็นอุทธรณ์ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างที่ศาลแรงงานกลางฟังเป็นยุติแล้วอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง แต่เสียงกล่าวให้เป็นข้อ

กฎหมายเท่านั้น จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามอุทธรณ์ ที่ศาลแรงงานกลาง
สั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สืบพล คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-จำนง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>